CONTRATO SIGAD NÚMERO SEISCIENTOS VEINTIOCHO GUION SPS DIAGONAL DOS MIL VEINTICINCO (628-SPS/2025).

En la Ciudad de Guatemala, el diecisiete de diciembre de dos mil veinticinco, nosotros, por una parte **JOSÉ DOMINGO ARGUETA SALAZAR** de cincuenta y ocho años de edad, casado, guatemalteco, Administrador de Empresas, de este domicilio, me identifico con el Documento Personal de Identificación -DPI- con Código Único de Identificación -CUI- dos mil trescientos noventa y cuatro espacio trece mil setecientos veinticinco espacio dos mil once extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, actúo en mi calidad de Subgerente y Representante Legal del **INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL**, Institución que en lo sucesivo será denominada **"EL INSTITUTO"**, acredito mi personería con: a) Mi nombramiento contenido en el Acuerdo de Junta Directiva número mil quinientos cuarenta y uno de fecha quince de diciembre de dos mil veintidós; b) Certificación del Acta de Toma de Posesión del Cargo número cincuenta y uno diagonal dos mil veintidós de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintidós; y, c) Acuerdo de Delegación de Funciones número treinta y siete diagonal dos mil veintidós de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, en el cual el Gerente de **"EL INSTITUTO"** me delegó las funciones legales y administrativas que en el mismo se indican; y por la otra parte **NOE ESTUARDO COGUOX MACH** de veintisiete años de edad, soltero, guatemalteco, bachiller en ciencias y letras con orientación en computación, con domicilio en Escuintla, me identifico con el Documento Personal de Identificación -DPI- con Código Único de Identificación -CUI- tres mil cuarenta y cinco espacio cincuenta y nueve mil setecientos sesenta y ocho espacio cero ciento catorce, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; actúo en nombre propio y en lo sucesivo se me denominará como **"EL CONTRATISTA"**. Los comparecientes aseguramos ser de los datos de identificación personal indicados, hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, que los documentos con que se acredita la representación que se ejercita es amplia y suficiente conforme a la ley y a nuestro juicio, para la celebración del presente **"CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS"**, el cual está contenido en las cláusulas siguientes: **PRIMERA: FUNDAMENTO LEGAL.** El contrato se suscribe con ocasión de las necesidades de mi representado y con fundamento en lo que establecen los Artículos cuarenta y cuatro, literal e), y cuarenta y siete de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número cincuenta y siete guion noventa y dos del Congreso de la República de Guatemala; el Artículo treinta y dos del Acuerdo Gubernativo ciento veintidós guion dos mil dieciséis, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; Acuerdo número treinta y nueve diagonal dos mil veintitrés de Gerencia, Manual de Normas y Procedimientos para la Contratación

Para validar el contenido del presente documento, así como, la firma electrónica contenida en el mismo, favor de escanear el código QR ubicado en la parte inferior de cada una de las hojas y/o visitar los enlaces siguientes: https://expedientes.igssgt.org/auth/verificador

por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de Servicios Profesionales Individuales en General y Servicios Técnicos, bajo el Renglón Presupuestario 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal" y bajo los Renglones Presupuestarios que corresponden al Subgrupo 18, sus Reformas y la autorización contenida en **RESOLUCIÓN SIGAD NÚMERO DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO GUION SPS DIAGONAL DOS MIL VEINTICINCO DE FECHA DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO,** emitida por la Subgerencia de Prestaciones en Salud de **"EL INSTITUTO". SEGUNDA: OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. Yo, "EL CONTRATISTA"** me comprometo a prestar **SERVICIOS TÉCNICOS EN EL CONSULTORIO DE PALÍN** de **"EL INSTITUTO"** que comprende las siguientes **ACTIVIDADES A REALIZAR:** 1. Asistir técnicamente en la instalación y configuración de los diferentes sistemas institucionales. 2. Brindar asistencia técnica en la elaboración de redes de cableado estructurado en todas las áreas que lo necesiten. 3. Asistir en la instalación y configuración de equipos de cómputo PC, IMAC y LAPTOPS. 4. Asistir técnicamente en el mantenimiento, formateo e instalación de computadoras de escritorio y portátiles. 5. Brindar apoyo en la realización de actividades de recuperación de datos o información ante daños de dispositivos de almacenamiento internos y externos. 6. Realizar otras actividades que le sean solicitadas por el Director Médico de la Unidad y/o el Jefe o Encargado del Departamento de Soporte Técnico. **PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS:** Los productos y resultados a obtener de esta contratación estarán relacionados con las actividades indicadas anteriormente, para el efecto la persona a contratar deberá presentar 12 informes parciales escritos que detallen los productos y resultados esperados que se vayan alcanzando; al concluir la prestación de sus servicios, deberá presentar un informe final que contenga los productos y resultados esperados durante su contratación, con el finiquito respectivo. Todos los informes deberán llevar el visto bueno de la autoridad administrativa superior competente por delegación de funciones, de la dependencia en la que se prestará el servicio y/o, en su caso, por la autoridad superior de la dependencia médica o administrativa en la que preste el servicio, y/o de la o las personas que las mismas designen. Los productos y resultados a presentar, entre otros deberán ser los siguientes: 1. Detalle de asistencia técnica informática brindada relacionadas a las actividades descritas, como mínimo 300 por producto. 2. Otros productos que se le soliciten. **TERCERA: MONTO DEL CONTRATO. "EL INSTITUTO"** se compromete a pagar a **"EL CONTRATISTA"** en concepto de honorarios totales la cantidad de sesenta y seis mil quetzales con cero centavos (Q66,000.00) , que no incluyen el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, derivado que se encuentra inscrito en la Superintendencia de Administración

Para validar el contenido del presente documento, así como, la firma electrónica contenida en el mismo, favor de escanear el código QR ubicado en la parte inferior de cada una de las hojas y/o visitar los enlaces siguientes: https://expedientes.igssgt.org/auth/verificador

Tributaria -SAT- en el Régimen de Pequeño Contribuyente, distribuyéndose de la siguiente forma: 12 pagos parciales por el valor de cinco mil quinientos quetzales con cero centavos (Q.5,500.00), cada uno. El pago será cubierto con cargo a la partida presupuestaria número: 2026-1140-0068-210-11-01-000-007-000-186-0511-31, la cual cuenta con disponibilidad presupuestaria para la erogación respectiva. **CUARTA: FORMA DE PAGO. "EL INSTITUTO"** pagará a **"EL CONTRATISTA"** el monto de los honorarios que se especifican en la cláusula TERCERA de este contrato, mediante acreditamiento en cuenta monetaria a nombre de **"EL CONTRATISTA"** en el Banco De Desarrollo Rural, Sociedad Anónima -Banrural-, previa presentación del informe y la emisión obligatoria de la Factura Electrónica en Línea -FEL- para efectuar el pago de los servicios correspondientes. **QUINTA: PERÍODO DEL CONTRATO.** Será del **SEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTISÉIS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS. SEXTA: SEGURO DE CAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y SU RESPECTIVA CERTIFICACIÓN DE AUTENTICIDAD:** Yo, **"EL CONTRATISTA"** , expresamente manifiesto que me comprometo a constituir a favor y satisfacción de **"EL INSTITUTO"** en una institución aseguradora legalmente autorizada para operar en la República de Guatemala un seguro de caución de cumplimiento de la presente contratación y su respectiva certificación de autenticidad, por el diez por ciento del monto total al que asciende el presente contrato, el que debe de garantizar todas y cada una de las obligaciones contractuales, debiendo **"EL CONTRATISTA"** mantener vigente el seguro de caución de cumplimiento hasta que **"EL INSTITUTO"** le extienda la constancia de haber recibido a su satisfacción la totalidad del objeto del presente contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales por daños y perjuicios ante los tribunales de justicia correspondientes en caso de incumplimiento de mantener vigente dicho seguro de caución. La garantía de cumplimiento de la presente contratación, la hará efectiva **"EL INSTITUTO"** , por las siguientes causas: a) si **"EL CONTRATISTA"** incumple total o parcialmente las obligaciones contractuales; b) si **"EL CONTRATISTA"** no cumple con efectuar la prestación de los servicios contratados en el tiempo, lugar y forma establecidos en los Términos de Referencia y con las condiciones convenidas; c) si **"EL CONTRATISTA"** no paga las sanciones pecuniarias que le fueren impuestas por retraso en la prestación de los servicios contratados. En cualquiera de estos casos **"EL INSTITUTO"** hará efectivo el seguro de caución, mediante petición por escrito a la aseguradora, quien pagará su importe de conformidad con la ley, sin formación de juicio y/o artículo alguno y sin perjuicio de las responsabilidades de otra índole que pudiera derivar el incumplimiento de **"EL CONTRATISTA"**. La póliza respectiva la deberá entregar **"EL CONTRATISTA"** a **"EL INSTITUTO"** como requisito previo para la

Para validar el contenido del presente documento, así como, la firma electrónica contenida en el mismo, favor de escanear el código QR ubicado en la parte inferior de cada una de las hojas y/o visitar los enlaces siguientes: https://expedientes.igssgt.org/auth/verificador

aprobación del presente contrato. **SÉPTIMA: SANCIONES.** Si **"EL CONTRATISTA"** no cumple con prestar sus servicios satisfactoriamente en la forma estipulada y dentro del período fijado en este contrato, deberá pagar en concepto de sanción pecuniaria la multa que para el efecto establezca la Ley de Contrataciones del Estado, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados y aceptados por **"EL INSTITUTO". OCTAVA: PROHIBICIONES.** A **"EL CONTRATISTA"** le queda prohibido ceder los derechos provenientes del presente contrato, así como el proporcionar información a terceros sobre los asuntos que son de su conocimiento como resultado de los servicios que preste, manteniendo la información bajo reserva de confidencialidad. **NOVENA: DISPOSICIONES GENERALES Y OTRAS.** a) Forman parte del presente contrato y quedan incorporados al mismo, el expediente que sirvió de base para el faccionamiento del presente contrato; así como toda la documentación que se produzca hasta el otorgamiento de finiquito por parte de **"EL CONTRATISTA"**; b) el presente contrato; así como la documentación de respaldo que conforma el expediente administrativo, quedan sujetos a la publicación de Ley en el sistema de GUATECOMPRAS, según el Artículo cuarenta y cinco de la Ley de Contrataciones del Estado. c) **"EL CONTRATISTA"** realizará sus actividades en coordinación con la autoridad superior de la dependencia médica o administrativa en la que preste el servicio y/o, en su caso, por la o las personas que la misma designe d) **"EL CONTRATISTA"** no tiene calidad de servidor público y el pago que reciba será en concepto de honorarios y no tendrá derecho a las prestaciones de carácter laboral que la ley otorga a los empleados regulares de **"EL INSTITUTO"** tales como: indemnización por despido o renuncia, vacaciones, aguinaldo, bono catorce, diferidos, pago de tiempo extraordinario, licencias, permisos y cualesquiera otras prestaciones, como consecuencia no le es aplicable el Acuerdo un mil noventa de la Junta Directiva de **"EL INSTITUTO"**, que contiene el Reglamento General para la Administración del Recurso Humano al servicio de **"EL INSTITUTO"**; dichos honorarios no estarán afectos a ningún descuento en concepto de cuotas como afiliado al Régimen de Seguridad Social, excepto a las retenciones o descuentos contemplados por la ley y ordenados por los tribunales de justicia. **DÉCIMA: OTRAS CONDICIONES** a) Los documentos e informes que se originen de este contrato serán propiedad exclusiva de **"EL INSTITUTO"** b) Se reconocerá a **"EL CONTRATISTA"** los gastos en que incurra cuando por motivo de los servicios prestados, tenga que trasladarse al interior o exterior del país, siempre que corresponda y guarde congruencia con los términos de referencia de la contratación, según lo establece el Artículo doce, "Gastos de viático al personal ajeno al Instituto", del Acuerdo un mil ciento noventa y dos de la Junta Directiva, "Reglamento de Gastos de Viático y Gastos Conexos del Instituto Guatemalteco

Para validar el contenido del presente documento, así como, la firma electrónica contenida en el mismo, favor de escanear el código QR ubicado en la parte inferior de cada una de las hojas y/o visitar los enlaces siguientes: https://expedientes.igssgt.org/auth/verificador

de Seguridad Social"; c) **"EL CONTRATISTA"** no estará sujeto a horario alguno, toda vez que la evaluación de las actividades solicitadas se hará con base a los productos y resultados esperados que se contrata a través de los informes parciales y final que para el efecto entregue, comprometiéndose en todo caso, a cumplir con prestar servicio de calidad y a comparecer a las reuniones que se le solicite con motivo de los informes que entregue y del servicio que preste. d) **"EL CONTRATISTA"** se obliga a presentar la Constancia y Resolución emitida por el Registro General de Adquisiciones del Estado –RGAE -, debidamente actualizada, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo setenta y ocho del Decreto cincuenta y siete guion noventa y dos del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado. **DÉCIMA PRIMERA: DECLARACIÓN JURADA.** Yo, **"EL CONTRATISTA"** estoy enterado de la pena que la ley impone a quienes cometan el delito de perjurio y bajo juramento declaro, que no me encuentro comprendido en las prohibiciones a que se refiere el artículo ochenta del Decreto número cincuenta y siete guion noventa y dos del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado; ni soy deudor moroso del Estado ni de las entidades a las que se refiere el artículo uno de la precitada Ley. **DÉCIMA SEGUNDA: INFORMES. "EL CONTRATISTA"** deberá cumplir con la obligación de entregar informes parciales, en donde presentará los productos y resultados esperados. Asimismo, informes que le sean solicitados por la autoridad administrativa superior competente por delegación de funciones, de la dependencia de **"EL INSTITUTO"** en la que se prestará el servicio y/o, en su caso, por la autoridad superior de la dependencia médica o administrativa de **"EL INSTITUTO"** en la que prestará el servicio, y/o por la o las personas que las mismas designen, así como, un informe final de todos los productos y resultados esperados, objeto de su contratación. **DÉCIMA TERCERA: CONTROVERSIAS.** Yo, **"EL CONTRATISTA"**, me sujeto expresamente a las leyes de la República de Guatemala, en todo lo relacionado al presente contrato. Cualquier controversia que surgiere entre las partes relativas al cumplimiento, interpretación, aplicación y efectos del presente contrato, será resuelta directamente entre **"EL INSTITUTO"** y **"EL CONTRATISTA"** con carácter conciliatorio y si no fuere posible llegar a un acuerdo, **"EL CONTRATISTA"** renuncia al fuero de su domicilio y se sujeta a la jurisdicción del Tribunal de Justicia competente que elija **"EL INSTITUTO". DÉCIMA CUARTA: CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL:** Yo, **"EL CONTRATISTA"**, señalo como lugar para recibir citaciones y/o notificaciones en Tercera Avenida Cinco Guion Cuarenta y Cinco Zona Tres, Palín, Escuintla, dando por bien hechas las que en dicho lugar se me efectúen, aun cuando cambiare de dirección, si previamente y por escrito no hubiere notificado del cambio a **"EL INSTITUTO". DÉCIMA QUINTA: CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO.**

Para validar el contenido del presente documento, así como, la firma electrónica contenida en el mismo, favor de escanear el código QR ubicado en la parte inferior de cada una de las hojas y/o visitar los enlaces siguientes: https://expedientes.igssgt.org/auth/verificador

"EL INSTITUTO" sin responsabilidad alguna de su parte podrá dar por terminado el presente contrato, sin necesidad de declaración judicial alguna, por las causas siguientes: a) cuando de los informes rendidos se constate que los productos y resultados esperados no son satisfactorios; b) en caso de evidente negligencia de **"EL CONTRATISTA"** en la prestación de los servicios objeto del presente contrato; c) si se le embargan sumas que debieran pagárseles por los servicios prestados, siempre que le impidan cumplir con sus obligaciones; d) por incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales por parte de **"EL CONTRATISTA"** ; e) por vencimiento del período; f) En caso que se descubriera falsedad en la declaración jurada que obra en el expediente de mérito; g) por caso fortuito o fuerza mayor; h) si así conviniere a los intereses de **"EL INSTITUTO"**; i) Si **"EL CONTRATISTA"** no cumple con prestar los servicios relacionados en la forma establecida y con los Términos de Referencia, período, lugar y forma convenidos en esta contratación; j) Por mutuo consentimiento, sin responsabilidad por parte de **"EL INSTITUTO"**. Para dar por terminado el presente contrato por cualquier causa que no sea por vencimiento del período, se debe emitir la correspondiente resolución administrativa por parte de La Subgerencia De Prestaciones En Salud de **"EL INSTITUTO"** y surtirá efecto desde el momento en que se notifique a **"EL CONTRATISTA"**. **DÉCIMA SEXTA: IMPUESTOS Y RETENCIONES.** Queda entendido que en la presente contratación **"EL INSTITUTO"** está exento totalmente de cualquier clase de impuestos, contribuciones y arbitrios establecidos o por establecerse, de acuerdo al Artículo cien de la Constitución Política de la República de Guatemala. Lo estipulado en la presente contratación, no excluye el cumplimiento por parte de **"EL CONTRATISTA"**, de la obligación de efectuar cualquier otro pago de índole tributario o de cualquier otra naturaleza que se establezca en las leyes de la República de Guatemala. **DÉCIMA SÉPTIMA: "CLÁUSULA RELATIVA AL COHECHO.** Yo **"EL CONTRATISTA"**, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el Sistema GUATECOMPRAS". **DÉCIMA OCTAVA: ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CONTRATO Los otorgantes en el ejercicio de la calidad con que actuamos, manifestamos que aceptamos el presente contrato en todas y cada una de sus cláusulas, así como que este contrato debe ser aprobado por la Autoridad Administrativa Superior de "EL INSTITUTO"** , sin lo cual carece de validez. Hacemos constar que tenemos a la vista los documentos relacionados e identificados en el cuerpo de este contrato.

Para validar el contenido del presente documento, así como, la firma electrónica contenida en el mismo, favor de escanear el código QR ubicado en la parte inferior de cada una de las hojas y/o visitar los enlaces siguientes: https://expedientes.igssgt.org/auth/verificador

Leemos íntegramente lo escrito y enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos. Documento que consta en siete hojas de papel membretado de **“EL INSTITUTO”**, utilizadas únicamente en su anverso.

Firmado por: Noe Estuardo Coguox Mach
Razón: Información valida.
Ubicación: Guatemala.
Fecha: 17/12/2025 10:54:52

F. F.

Para validar el contenido del presente documento, así como, la firma electrónica contenida en el mismo, favor de escanear el código QR ubicado en la parte inferior de cada una de las hojas y/o visitar los enlaces siguientes: https://expedientes.igssgt.org/auth/verificador